

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1569/2533

นางสาววิมลรัตน์ วัชรเมณี

โจทก์

นายวสันต์ ใจดี กับพวก

จำเลย

นายอุบล แสนคม ในฐานะทนายาทของ

นายผาด แสนคม จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกา บัดนี้ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาและขอศาลได้โปรดสั่งคืนค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาให้ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 140)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 297,500 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีคิดจากต้นเงิน 150,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะทนายผู้มีสิทธิรับมรดกของนายผาด แสนคม ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามฎีกาให้ยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) เลขที่ 1,8 และ 1067 ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 110)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 135)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความศาลฎีกา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ